

1511072-36.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... quando do reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado. O acusado é reincidente, o que demonstra que as medidas aplicadas anteriormente não surtiram resultados, bem como que qualquer benefício a ser considerado será um mero exercício de impunidade e um perigoso incentivo para condutas análogas e até reiteradas. Soma-se a isso o fato do réu demonstrar indícios de periculosidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511072-36.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511072-36.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK DA SILVA SANTOS

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 2 de junho de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Pedro André Picado Alonso, a Advogada, Dra. Tatiana Mahfuz Adamo, OAB/SP, nº 213.328, constituída "apud acta" pelo acusado também presente, ERICK DA SILVA SANTOS, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/porta1/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados

os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa do acusado para apresentação da defesa preliminar. Pela Defesa do acusado, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato do réu, vítima e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Vinicius Galdini Garcia e as testemunhas policiais de nomes; Daniel da Silva Marques Reis e Jeferson de Almeida Braga. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. ERICK DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 05 de maio de 2022, por volta das 14h00min, na Rua Leais Paulistanos, n.1, esquina com Avenida do Estado, bairro do Ipiranga, nesta cidade e Comarca, ERICK DA SILVA SANTOS, qualificado a fl. 09, agindo em concurso de agentes com outros dois indivíduos não identificados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo consistente na quebra do vidro (Laudo Pericial de fls. 80/88), 01 (um) telefone celular, marca Apple, Iphone 11, avaliado em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencente a Vinicius Galdini Garcia, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e auto de avaliação de fls. 24/25, oportunidade em que foi preso por policiais civis que passavam pelo local e presenciaram o crime. A prisão preventiva foi decretada. A denúncia foi recebida no dia 12 de maio de 2022 (fls. 104/106). O acusado foi citado, apresentou a sua defesa preliminar e o recebimento da denúncia foi ratificado. Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas, bem como foi interrogado o réu. Também, foram juntados diversos documentos. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais. O Ministério Público, em síntese, entendendo provada a imputação, pugnou pela condenação do réu. A Defesa, em síntese, entendendo ser insuficiente o conjunto probatório, pugnou pela absolvição, como tese alternativa pediu a desclassificação para a figura criminal fundamental tentada. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima cominada, em caso de condenação, supera o limite legal, além do que o réu é reincidente (fls. 36/37), o que também impede o acordo de não persecução penal. II. Inicialmente, independentemente de qualquer alegação das partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como

distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é parcialmente procedente. Ao final da instrução probatória, com fundamento nos elementos de convicção existentes e disponíveis nos autos do inquérito e nos autos do processo criminal, em especial, a prisão em flagrante delito do acusado na posse do bem furtado, a confissão na fase judicial e as declarações e os depoimentos colhidos, a condenação é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 05 de maio de 2022, por volta das 14h00min, na Rua Leais Paulistanos, n.1, esquina com Avenida do Estado, bairro do Ipiranga, nesta cidade e Comarca, ERICK DA SILVA SANTOS, qualificado a fl. 09, agindo em concurso de agentes com outros dois indivíduos não identificados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo consistente na quebra do vidro (Laudo Pericial de fls. 80/88), 01 (um) telefone celular, marca Apple, Iphone 11, avaliado em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencente a Vinícius Galdini Garcia, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e auto de avaliação de fls. 24/25, oportunidade em que foi preso por policiais civis que passavam pelo local e presenciaram o crime. Ao ser interrogado, o acusado confessou a prática do crime. A confissão do acusado foi corroborada nas declarações da vítima e nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. Observa-se que não há qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade do crime em questão. Todavia, não restou demonstrado o concurso de agentes, uma vez que os indícios, todos presentes no auto de prisão em flagrante delito, não se confirmou sob a égide do contraditório. Com relação ao rompimento de obstáculo, além de confirmado pela vítima e pelas testemunhas, o laudo pericial de fls. 80/88 demonstra a ocorrência da qualificadora em questão. O crime se consumou diante da posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo. Não há que se falar em crime de bagatela uma vez que o bem possui valor econômico, além do que o réu é reincidente, o que também afasta a possibilidade de benefícios legais no presente caso, em especial, o privilégio no crime de furto. Finalmente, embora o acusado alegue estar passando por problemas econômicos, o fato é que ele não demonstrou estar em situação de estado de necessidade para justificar o crime, mormente quando não se trata de sobrevivência. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. IV. Demonstrada a procedência parcial da imputação contra o réu, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria da pena a ser aplicada. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, em especial, a periculosidade do réu o qual já tinha cumprido pena por outro crime, com a concessão de benefício legal que

lhe permitiu ficar fora do cárcere, sem que isso tivesse modificado os seu comportamento social, as penas básicas são majoradas em 1/6 para a fixação da pena básica em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa. Na segunda fase da aplicação da pena, a confissão do acusado se compensa com a reincidência do réu (fls. 36/37), mantendo-se as penas básicas. Não cabe a aplicação da agravante da calamidade pública em face da ausência de demonstração de nexos causal com o crime em questão. Torno as penas básicas definitivas pela ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem aplicadas. Fixam-se cada dia multa no valor mínimo unitário legal pela ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu. Não é possível qualquer benefício legal, uma vez que o réu é reincidente, possui periculosidade e não aproveitou oportunidade dada anteriormente quando do reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado. O acusado é reincidente, o que demonstra que as medidas aplicadas anteriormente não surtiram resultados, bem como que qualquer benefício a ser considerado será um mero exercício de impunidade e um perigoso incentivo para condutas análogas e até reiteradas. Soma-se a isso o fato do réu demonstrar indícios de periculosidade para a sociedade e a necessidade de

uma reprimenda maior, motivos pelos quais iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto. O acusado está preso é perigoso, sendo que em liberdade poderá fugir das consequências da sua conduta, bem como voltar a praticar outros ilícitos, motivos pelos quais decreto a sua prisão preventiva nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal, como garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública. Considerando o tempo de prisão provisória e de pena aplicada, não cabe a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código Penal para a progressão antecipada de regime. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar ERICK DA SILVA SANTOS, RG/SP nº 50706476, nascido em 13/02/1996, filho de Manoel Pinto dos Santos e de Maria Dineia da Silva, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, com início no regime semiaberto e 11 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. artigo 61, I, c.c. artigo 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal. Nos termos da lei, condeno o acusado ao pagamento de custas processuais equivalentes a 100 UFESP, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da justiça gratuita. O acusado é reincidente e não possui condições pessoais para receber qualquer benefício, uma vez que não demonstra ter o senso de disciplina necessário, além do que já teve passagens pela Justiça e as punições anteriores não modificaram os seus valores, sendo pouco provável que qualquer benefício venha a apresentar um resultado positivo e que seja diverso da mera impunidade. Expeça-se ofício de recomendação para o réu. Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Desnecessária a fixação da indenização, até porque não requerida e não demonstrado a efetiva perda material. Publicada em audiência, as partes saem intimadas da sentença prolatada, tendo o réu sido dispensado antes em razão do adiantado da hora e também pelo fato do CDP ter outras audiências. Pelo Ministério Público, foi dito que não tinha interesse em recorrer. Já pela defesa do réu, foi dito que tinha interesse recursal. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Recebo em seus regulares efeitos o recurso interposto pela defesa do réu. Processe-se. Expeça-se a competente guia de recolhimento "provisória" ao réu, nos termos do Provimento nº 06/2000 da C.G.J., que deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução competente. Sem prejuízo, intime-se o réu para ciência da sentença. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital